

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办〔2019〕8号

平潭综合实验区管委会办公室 关于印发《平潭综合实验区储备 土地管护与临时使用管理暂行办法》的通知

各片区项目建设指挥部，区直各单位，各乡镇人民政府，各区属国企：

《平潭综合实验区储备土地管护与临时使用管理暂行办法》已经区管委会研究同意。现印发给你们，请遵照执行。

平潭综合实验区管委会办公室
2019年10月22日



平潭综合实验区储备土地管护与临时使用管理暂行办法

第一条 为了规范储备土地的管护和使用，盘活国有土地资产，根据《中华人民共和国土地管理法》《土地储备管理办法》（国土资发〔2017〕17号）、《关于印发〈规范国有土地租赁若干意见〉的通知》（国土资发〔1999〕222号）、《福建省临时用地管理办法（试行）》（闽国土资文〔2002〕68号）和《平潭综合实验区土地储备管理暂行办法》（岚综实管〔2015〕46号）等，结合我区实际，制定本办法。

第二条 储备土地是指我区土地储备机构依法收储的土地。

第一章 储备土地管护

第三条 区土地储备中心按照以下方式进行储备土地管护：

（一）通过政府购买服务方式委托社会力量进行管护。该方式管护土地的范围包括已征已转、尚未报批但征地补偿和留用地补偿均已到位以及存量的国有土地。

（二）委托储备土地所在辖区的乡镇人民政府进行管护。该方式管护土地的范围包括征地补偿到位但留用地补偿未足额到位土地。

第四条 通过政府购买服务方式委托社会力量进行储备土地管护工作主要包括以下内容：

(一)建立档案。通过实地踏勘，建立管护土地档案。包括地块编号、红线图坐标、地理位置、土地使用性质、土地现状、土地使用情况和地理信息拍照等信息。

(二)设立标识。在需管护地块周边设置管辖界限标识，根据实际需要设立围挡设施。

(三)日常巡查。组织人员定期巡视，按月形成巡查情况汇总报区土地储备中心。发现土地被侵占的，应对侵占者进行劝告。如若无果，管护单位需将侵占土地的行为形成证据后报区土地储备中心，由区土地储备中心将相关证据移送区公安局。构成非法侵占土地的，按照有关规定对非法侵占行为进行处理。涉及违法建设和破坏耕地的，由区土地储备中心将相关证据移送区综合执法局。

(四)管理和保护储备土地上的建(构)筑物、市政设施和基础设施及其附着物；

(五)其他与储备土地相关的管护工作。

第五条 储备土地所在乡镇人民政府可自行管护或委托社会力量进行管护。

第六条 储备土地采取委托管护的，管护费用标准为每年100元/亩。

第七条 储备土地的管护费用计入年度安征迁成本，列

入财政年度预算。储备土地通过政府购买服务方式委托社会力量进行管护的，区土地储备中心与受托管护单位签订管护协议，按照协议约定拨付管护资金；乡镇人民政府进行管护的，由乡镇人民政府向区土地储备中心提出申请，按实拨付管护资金。

第八条 各管护单位应据实使用储备土地管护资金，实行专款专用，严格遵循相关资金管理规定。区土地储备中心应及时拨付管护资金。

第九条 区土地储备中心应当定期或不定期巡查储备土地管护情况，并会同区财政金融局对管护资金使用情况进行不定期检查。

第十条 对储备土地管护工作落实不力的乡镇人民政府，由区管委会进行通报批评，并限期整改；对整改不到位的，追究相应责任人的责任；对未按照储备土地管护协议落实管护责任的管护单位，应根据管护协议和有关规定追究其责任。

第十一条 对在储备土地管护中弄虚作假、徇私舞弊、挪用管护资金的，按有关规定严肃查处；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二章 储备土地租赁

第十二条 租赁储备土地包含以下内容：

(一) 租赁方式。租赁储备土地按用途分为：1. 工程建设施工临时用地租赁，包括工程建设施工过程中设置的临时搅拌站、预制场、材料堆场，施工道路和其他临时工棚用地，工程建设过程中弃土用地，架设地上线路、铺设地下管线和其他地下工程等所需临时使用的土地；2. 经营性用地租赁；3. 区属国有企业用于公共管理和公共服务用地租赁。

(二) 租金标准。工程建设施工临时用地的场地租金参照实验区青苗补偿费每年 1600 元/亩收取；区属国有企业用于公共管理和公共服务用地租金为每年 200 元/亩；经营性用地租金收取标准包含以下内容：

1. 按照我区储备土地的区位，结合基准地价分布，将我区储备土地分为一类区和二类区（详见附表）。

2. 用地类型。以经营性为主的场地租赁，用地类型主要分为商业经营型、工矿仓储型、农业经营型和其他经营类型。其中其他经营型用地主要包括公共管理和公共服务用地、交通运输用地和农业设施用地。

3. 租金底价。结合 2017 年平潭综合实验区城镇基准地价修编成果和我区近年来土地使用实际情况，各类型土地租金底价分别为：①一类地商业经营型每年 5000 元/亩，二类地商服用地租金底价每年 3500 元/亩；②一类地工矿仓储型每年 3200 元/亩，二类地工矿仓储型每年 2240 元/亩；③农业经营型每年 1200 元/亩；④其他用途用地每年 200 元/亩。

4. 确定承租人。商业经营型、工矿仓储型和农业经营型用地，由拟承租人提出申请，双方签订合同前进行公示，公示期不少于 5 个工作日。公示期间另有其他人提出申请承租的，转为进行议价，按照价高者得的原则确定承租人和价格。

（三）合同期限。工程建设施工临时用地租用合同期限不超过 2 年，合同期满需要续期的，应当在期满前 1 个月内向区土地储备中心申请，经审查核准，可以办理续期手续；以经营性为主的场地租赁合同期限不超过 6 年，合同期满需要续期的，经区环境与国土资源局、区规划局核准，可以办理续期手续。

（四）租金按照“收支两条线”管理，收入全额上缴区财政。

第十三条 临时使用储备土地的，应按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。需要进行临时建设的，由临时使用人依据经批准的临时利用方案、租赁协议，向国土、规划行政管理部门申请办理临时用地许可证和工程规划许可手续。

第十四条 储备土地租赁期间，因实施城乡建设需要使用土地的，储备土地租赁协议自行失效，区土地储备中心应提前 90 天以书面形式通知临时使用人退还土地，承租人应当无条件无偿拆除临时建（构）筑物和设施，清理现场，恢复储备土地原状，及时将土地退还区土地储备中心；承租人拒不

执行的，区土地储备中心组织拆除并恢复土地原状，由此产生的费用由承租人承担。

第十五条 区土地储备中心可以委托储备土地所在的乡镇人民政府承担储备土地临时使用的具体工作。乡镇人民政府开展储备土地临时使用工作需严格按照本办法中储备土地租赁相关规定执行，乡镇人民政府需及时向区土地储备中心反馈工作情况。

第十六条 本办法由平潭综合实验区环境与国土资源局负责解释，自印发之日起施行。

附表

储备土地分类表

类别	范 围
一类地	1、县城区东至深林公园路、潭澳路，南至竹屿湖东路，西至翠园中路、翠园南路，北至龙凤路。2、区县城区东至环岛路，南至康湖路，西至潭城北路、潭城中路、潭城南路，北至莲花中路、莲花东路。3、县城区东至海边，南至万宝西路、万宝中路及世界城、万豪大景城以南的规划城南路，西至坛东大道（和平大道），北至海霞路沿线至海边；岚城组团的中央商务区部分，东至坛东大道（和平大道），南至金井湾大道，西至坛西大道（中山大道），北至海霞路；金井湾组团的金井湖周边商住区，东至天牛河，南至如意路、诚意路，西至环岛路，北至金井湾大道；铁路中心站周围的商服用地，麒麟大道两侧。
二类地	1、区三级地以外的总体布局规划范围内的土地；县城区三级地以东至海边以及环岛东路以东 200 米，南至规划城南路南面规划建设用地以及澳前路，北至县城区北侧规划道路；主岛中心东至坛东大道（和平大道）；南至金井湾大道；西至苏北路；北至苏平路；以及金井湾组团、吉钓港组团、澳前组团、坛南湾组团和流水镇的用地规划布局内的土地。2、区四级地以外的主岛定级区范围内的土地，包括部分发展预留地。3、区主岛五级地以外的定级区范围内的离岛土地。

平潭综合实验区管委会办公室

2019 年 1 月 23 日印发
